

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1500/2532

นางพุลทรัพย์ บัวรักสกุลหรือแต่งสิงห์
ตรง

โจทก์

นายสมบูรณ์ บัวรักสกุล

จำเลย

นายสมบูรณ์ บัวรักสกุล จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231

ความว่า จำเลยฎีกา มีทางที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน
หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 67)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้โจทก์จำเลยหย่ากัน หากไม่ปฏิบัติตามให้ถือเอาคำ
พิพากษาแทนการแสดงเจตนา ให้โจทก์เป็นผู้ปกครองเด็กหญิงสุพรรณิการ์ บัวรัก
สกุลโดยให้จำเลยจ่ายค่าอุปการะเลี้ยงดูเด็กหญิงสุพรรณิการ์ บัวรักสกุล เป็นราย
เดือน เดือนละ 1,000 บาท นับแต่มีคำพิพากษาเป็นต้นไปจนกว่าเด็กหญิงสุพรรณิ
การ์ บัวรักสกุลจะบรรลุนิติภาวะให้จำเลยเป็นผู้ปกครองเด็กชายเมธา บัวรักสกุล
คำขออื่นของจำเลยให้ยกเสีย

จำเลยฎีกา และยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 48,65)

คำสั่ง

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลมีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด จำเลย

จึงยังไม่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ไม่ต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
ให้เป็นพับ

การหย่าโดยคำพิพากษาของศาลมีผลแต่เวลาที่คำพิพากษาถึงที่สุด ตาม
ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1531 วรรคสองคดีนี้ยังไม่ถึงที่สุด จำเลย
จึงยังไม่ต้องปฏิบัติตามคำพิพากษา ไม่ต้องขอทุเลาการบังคับ ให้ยกคำร้อง ค่าคำร้อง
ให้เป็นพับ

(ชูศักดิ์ บัณฑิตกุล-สุนทร จันทรศักดิ์-ศรีภูมิ สุวรรณโรจน์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>